

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра предпринимательского и корпоративного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) КОРПОРАЦИЙ

Б1.В.10

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Корпоративное право
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры предпринимательского и корпоративного права, протокол № 16 от 17 апреля 2024 года.

Автор:

Шишмарева Т.П. - доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент: партнер юридической компании ООО "КЛС" Е.В. Степанова

Шишмарева Т.П. Несостоятельность (банкротство) корпораций: рабочая программа дисциплины (модуля) / Шишмарева Т.П. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель определяет результаты освоения данной дисциплины (модуля).

Реализация поставленной цели требует решения определенного ряда **задач**. Решение каждой задачи вносит свой вклад и продвигает обучающегося к достижению поставленной цели.

Целью освоения дисциплины (модуля) «Несостоятельность (банкротство) корпораций» является понимание сущности основных правовых конструкций, осмысление содержания доктринальных положений института несостоятельности (банкротства), приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами института несостоятельности (банкротства), а также проблемами правоприменения.

Задачами дисциплины (модуля) «Несостоятельность (банкротство) корпораций» являются формирование и умения готовности выпускника в процессе своей профессиональной деятельности оперировать нормами института несостоятельности (банкротства) в российском судопроизводстве при представлении прав и законных интересов корпорации.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Несостоятельность (банкротство) корпораций» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Б1.В основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности консультационного и правоприменительного характера. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Создание, реорганизация и ликвидация корпораций», «Способы защиты прав участников корпораций».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права;

ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Особенности банкротства финансовых корпораций и иных категорий корпораций. Возбуждение дела о банкротстве и введение процедур банкротства, установление требований кредиторов.	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. ИУК 1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению. ИУК 1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников. ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области.
Несостоятельность (банкротство) как правовой институт. Правовой статус субъектов конкурсных отношений и динамика внутрикорпоративных отношений при банкротстве. Реабилитационные и ликвидационные процедуры. Залог и поручительство при банкротстве	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1. Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2. Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3. Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4. Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5. Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Возбуждение дела о	ПК-3 Способен давать	ИПК 3.1. Выявляет и формулирует

банкротстве и введение процедур банкротства, установление требований кредиторов. Защита прав кредиторов при банкротстве: конкурсное оспаривание и субсидиарная ответственность при банкротстве	юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	наличие правовой проблемы ИПК 3.2. Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3. Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
--	---	---

В результате освоения дисциплины (модуля) «Несостоятельность (банкротство) корпораций» обучающийся должен:

знать:

- основные положения ГК РФ и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» о признании несостоятельными (банкротами) коммерческих и некоммерческих корпораций;
- основания признания корпораций несостоятельными (банкротами);
- процедуры несостоятельности (банкротства), применяемые к корпорациям, цели их введения, виды применяемых к корпорациям процедур;
- процессуальные особенности признания производства по делу о несостоятельности (банкротстве).

уметь:

- оперировать понятиями и категориями института несостоятельности (банкротства);
- применять нормы законодательства о банкротстве к конкретным ситуациям;
- принимать решения и совершать юридически значимые действия в точном соответствии с законодательством;

владеть:

- юридической терминологией в сфере несостоятельности (банкротства);
- навыками работы с нормативными правовыми актами, способами их толкования;
- навыками анализа судебной практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере несостоятельности (банкротства).

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., 144 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

2.1 Тематические планы

2.1.1 Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1	<i>Несостоятельность (банкротство) как правовой институт</i>	3	2	2	-	-	15	<i>Лекция-презентация с элементами дискуссии Практика публичного выступления . Дебаты о цели института. Круглый стол о содержании понятия «неплатежеспособность». Кейс-стади.</i>	<i>Контрольные задания. Эссе</i>
2	<i>Возбуждение дела о банкротстве и введение процедур банкротства, установление требований кредиторов.</i>	3	-	2	-	-	17	<i>Устный опрос. Управляемая дискуссия о противодействии предъявлению требований «искусственных» кредиторов. Кейс-стади.</i>	<i>Тест. Контрольные задания. Рефераты. Заявление о признании должника банкротом с использованием технологии legal tech</i>
3	<i>Правовой статус субъектов конкурсных отношений и динамика внутрикорпоративных отношений при банкротстве</i>	3	-	4	-	-	30	<i>Устный опрос. Дебаты о понятии «конкурсный кредитор». Круглый стол «Правовой статус</i>	<i>Тест. Контрольные задания. Рефераты Контрольная проверка уровня знаний по результату</i>

								арбитражн ого управляющег о». Кейс-стади.	ам освоения модуля: решение ситуацион ных задач («кейс- стади»).
	Всего за 3 семестр	3	2	8	-	-	62	Зачет	
4	Защита прав кредиторов при банкротстве: конкурсное оспаривание и субсидиарная ответственност ь при банкротстве	4	2	4	-	-	8	Устный опрос. Дебаты о сущности субсидиарно й ответствен ности и круге контролирую щих лиц. Устный опрос. Кейс- стади. Управляемая дискуссия о внеконкурсн ом оспаривании сделок	Контрольн ые задания. Заявление о о привлечени и к субсидиарн ой отв-ти, об оспаривани и сделки с использова нием технологии legal tech
5	Реабилитационны е и ликвидационные процедуры	4	-	2	-	-	6	Устный опрос. Управляемая дискуссия об эффективнос ти реабилитац ионных процедур. Кейс-стади.	Контрольн ые задания. Рефераты (эссе)
6	Залог и поручительство при банкротстве	4	-	2	-	-	6	Устный опрос. Круглый стол об арестном залоге. Кейс-стади.	Коллоквиум
7	Особенности банкротства финансовых корпораций и иных категорий	4	-	-	2	-	4	Анализ судебной практики, кейс-стади	Портфоли о Контрольн ая проверка

	корпораций.								уровня знаний по результатам освоения модуля: решение ситуационных задач («кейс-стади»).
	Всего за 4 семестр	4	2	8	2	-	24	Экзамен (36 ак.ч.)	
	Всего по ОФО		4	16	2	-	86	Зачет Экзамен (36 ак.ч.)	

2.1.2 Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лек-ции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1	Несостоятельность (банкротство) как правовой институт	3	2	2	-	-	17	Лекция-презентация с элементами дискуссии Практика публичного выступления . Дебаты о цели института. Круглый стол о содержании понятия «неплатежеспособность». Кейс-стади.	Контрольные задания. Эссе
2	Возбуждение дела о банкротстве и введение процедур банкротства, установление требований кредиторов.	3		2	-	-	17	Устный опрос. Управляемая дискуссия о противодействии предъявлению требований	Тест. Контрольные задания. Рефераты. Заявление о признании должника банкротом с

								«искусствен ных» кредиторов. Кейс-стади.	использова нием технологии legal tech
3	Правовой статус субъектов конкурсных отношений и динамика внутрикорпорати вных отношений при банкротстве	3		2	-	-	30	Устный опрос. Дебаты о понятии «конкурсный кредитор». Круглый стол «Правовой статус арбитражн ого управляющего о». Кейс-стади.	Тест. Контрольн ые задания. Рефераты. Контрольн ая проверка уровня знаний по результат ам освоения модуля: решение ситуацион ных задач («кейс- стади»).
	Всего за 3 семестр	3	2	6	-	-	64	Зачет	
4	Защита прав кредиторов при банкротстве: конкурсное оспаривание и субсидиарная ответственност ь при банкротстве	4	2	2	-	-	8	Устный опрос. Дебаты о сущности субсидиарно й ответствен ности и круге контролирую щих лиц. Устный опрос. Кейс- стади. Управляемая дискуссия о внеконкурсн ом оспаривании сделок	Контрольн ые задания/ Заявление о о привлечени и к субсидиарн ой отв-ти, об оспаривани и сделки с использова нием технологии legal tech
5	Реабилитационны е и ликвидационные процедуры	4	-	2	-	-	6	Устный опрос. Управляемая дискуссия об эффективнос ти реабилитац ионных	Контрольн ые задания. Рефераты (эссе)

								<i>процедур. Кейс-стади.</i>	
6	<i>Залог и поручительство при банкротстве</i>	4	-	2	-	-	6	<i>Устный опрос. Круглый стол об арестном залоге. Кейс-стади.</i>	<i>Коллоквиум</i>
7	<i>Особенности банкротства финансовых корпораций и иных категорий корпораций.</i>	4	-		2	-	6	<i>Анализ судебной практики</i>	<i>Портфолио о Контрольн ая проверка уровня знаний по результат ам освоения модуля: решение ситуацион ных задач («кейс-стади»).</i>
	Всего за 4 семестр	4	2	6	2	-	26	Экзамен (36 ак.ч.)	
	Всего по ОЗФО		4	12	2	-	90	Зачет Экзамен (36 ак.ч.)	

2.1.3 Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лек-ции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1	<i>Несостоятельность (банкротство) как правовой институт</i>	3	2	-	-	-	34	<i>Лекция-презентация с элементами дискуссии</i>	<i>Реферат (эссе)</i>
2	<i>Несостоятельность (банкротство) как правовой институт</i>	3	-	2	-	-	15	<i>Практика публичного выступления. Дебаты о цели института. Круглый стол о содержании</i>	<i>Контрольные задания. Эссе</i>

								понятия «неплатежеспособность». Кейс-стади.	
3	Возбуждение дела о банкротстве и введение процедур банкротства, установление требований кредиторов.	3	-	2	-	-	15	Устный опрос. Управляемая дискуссия о противодействии предъявлению требований «искусственных» кредиторов. Кейс-стади.	Тест. Контрольные задания. Рефераты. Заявление о признании должника банкротом с использованием технологии legal tech
4	Правовой статус субъектов конкурсных отношений и динамика внутрикорпоративных отношений при банкротстве	3	2	2	-	-	30	Лекция-презентация с элементами дискуссии. Устный опрос. Дебаты о понятии «конкурсный кредитор». Круглый стол «Правовой статус арбитражного управляющего». Кейс-стади.	Тест. Контрольные задания. Рефераты. Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: решение ситуационных задач («кейс-стади»).
	Всего за 3 семестр	3	4	6	-	-	94	Зачет (4 ак.ч.)	
5	Защита прав кредиторов при банкротстве: конкурсное оспаривание и субсидиарная ответственность при банкротстве	4	-	2	-	-	7	Устный опрос. Дебаты о сущности субсидиарной ответственности и круге контролируемых лиц. Устный	Контрольные задания/ Заявление о привлечении к субсидиарной отв-ти, об оспаривании сделки с использова

								<i>опрос. Кейс-стади. Управляемая дискуссия о внеконкурсном оспаривании сделок</i>	<i>нием технологии legal tech</i>
6	<i>Реабилитационные и ликвидационные процедуры</i>	4	-	2	-	-	5	<i>Устный опрос. Управляемая дискуссия об эффективности реабилитационных процедур. Кейс-стади.</i>	<i>Контрольные задания. Рефераты (эссе)</i>
7	<i>Залог и поручительство при банкротстве</i>	4	-	-	-	-	5	<i>Устный опрос. Круглый стол об арестном залоге. Кейс-стади.</i>	<i>Коллоквиум</i>
8	<i>Особенности банкротства финансовых корпораций и иных категорий корпораций.</i>	4	-	-	2	-	4	<i>Анализ судебной практики</i>	<i>Портфолио о Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: решение ситуационных задач («кейс-стади»).</i>
	Всего за 3 семестр	4	-	4	2	-	21	Экзамен (9 ак.ч)	
	Итого по ЗФО		4	10	2	-	115	Зачет (4 ак.ч.) Экзамен (9 ак.ч)	

2.2 Занятия лекционного типа

Раздел 1. Лекция 1. Несостоятельность (банкротство) как правовой институт – 2 академических часа для всех форм обучения

Содержание:

1. История становления и развития института несостоятельности (банкротства).
2. Источники правового регулирования.
3. Цели института несостоятельности (банкротства). Экономическое и социальное значение института.
4. Правовое положение неплатежеспособной и несостоятельной корпорации.
5. Особенности корпоративных правоотношений при введении процедур несостоятельности (банкротства).

Задания для подготовки к лекции:

- а) повторить из курса «Гражданское право» особенности правового статуса корпораций;
- б) повторить из курса «Основы корпоративного права» особенности ликвидации корпораций при недостаточности у них имущества для удовлетворения требований кредиторов;
- в) изучить нормативные правовые акты, регулирующие несостоятельность (банкротство) юридических лиц;
- г) изучить рекомендованную литературу и материалы судебной (арбитражной) практики.

Раздел 2. Лекция 2. Правовой статус субъектов конкурсных отношений и динамика внутрикорпоративных отношений при банкротстве – 2 академических часа для заочной формы обучения.

Содержание:

1. Правовой статус кредитора и их классификация. Права и обязанности кредиторов в процедурах банкротства.
2. Защита работников при банкротстве.
3. Собрание кредиторов и его влияние на корпоративные правоотношения.
4. Компетенция органов управления корпорации в процедурах несостоятельности (банкротства).
5. Правовой статус арбитражного управляющего.
6. Полномочия арбитражного управляющего в процедурах несостоятельности (банкротства) по управлению делами корпорации.
7. Правовой статус участников корпораций при банкротстве и динамика корпоративных отношений при банкротстве.

Задания для подготовки к лекции:

- а) повторить из курса «Гражданское право» о формировании и изъятии воли корпораций;

- б) повторить из ГК РФ о правовое регулировании компетенции органов корпораций, уполномоченных выступать от имени юридического лица;
- в) изучить рекомендованную литературу о правовом положении субъектов, участвующих в процедурах банкротства.

Раздел 3. Лекция 2. Защита прав кредиторов при банкротстве: конкурсное оспаривание и субсидиарная ответственность при банкротстве – 2 академических часа для очной и очно-заочной форм обучения

Содержание:

1. Actio Pauliana как правовое средство защиты прав кредиторов несостоятельного должника.
2. Соотношение конкурсного и внеконкурсного оспаривания.
3. Основания и последствия конкурсного оспаривания: фраздаторные и преференциальные сделки.
4. Понятие, основания и условия субсидиарной ответственности при банкротстве.
5. Контролирующие должника лица.
6. Процессуальные особенности оспаривания сделок и привлечения к субсидиарной ответственности.

Задания для подготовки к лекции:

- а) повторить из курса «Гражданское право» особенности правового регулирования субсидиарной ответственности;
- б) повторить из ГК РФ правовое регулирование ответственности лиц, уполномоченных выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица
- в) изучить рекомендованную литературу о сущности субсидиарной ответственности при банкротстве.

2.3 Занятия семинарского типа

Раздел 1. Институт несостоятельности (банкротства) как правовой институт

Тема 1. Несостоятельность (банкротство) как правовой институт – 2 академических часа для всех форм обучения.

Вопросы для подготовки:

1. История становления и развития института несостоятельности (банкротства).
2. Источники правового регулирования. Судебная доктрина как нетипичный источник.
3. Цели института несостоятельности (банкротства). Экономическое и социальное значение института.
4. Правовое положение неплатежеспособной и несостоятельной корпорации.

5. Особенности корпоративных правоотношений при введении процедур несостоятельности (банкротства).

Рефераты:

1. Сравнительный анализ правового регулирования несостоятельности (банкротства) корпораций по Закону о банкротстве 1992 г., 1998 г., 2002 г.

2. Судебная доктрина как нетипичный источник.

Практические задания:

1. Проанализировать постановление КС РФ от 12.03.2001 № 4.

2. Проанализировать п. 86 – 88 постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 г. № 48; Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных лиц [утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 29.01.2020 г.].

3. Проанализировать постановление ФАС Уральского округа от 04.05.2009 по делу № А60-18902/2008-С2.

4. Составить таблицу о влиянии процедуры несостоятельности на корпоративные правоотношения.

5. Сравнить правовое регулирование корпоративных правоотношений до и после введения процедуры несостоятельности (банкротства).

6. Подготовить эссе на тему «Роль института банкротства в корпоративных отношениях».

Раздел 2. Возбуждение дела о банкротстве и введение процедур банкротства, установление требований кредиторов

Тема 2. Возбуждение дела о банкротстве и введение процедур банкротства, установление требований кредиторов – 2 академических часа для всех форм обучения

Вопросы для подготовки:

1. Круг лиц, которые могут быть признаны банкротами. Понятие конкурсантоспособности.

2. Должник как инициатор конкурса. Условия инициирования банкротства кредиторами. Неплатежеспособность и недостаточность имущества как основания для введения процедур несостоятельности (банкротства). Подтверждение требований кредитора судебным актом. Минимальный размер требования кредитора.

3. Досудебные соглашения о банкротстве (prepacked insolvency). Ускоренные процедуры банкротства.

4. Порядок предъявления требований кредиторами. Правовая природа процедуры установления требований кредиторов. Допустимые возражения, в т.ч. против требований, подтвержденных судебными актами.

5. Дисконтирование непросроченных требований.

6. Обособленный спор как часть дела о банкротстве и как исковое производство.

Рефераты:

1. Конкурспособность как категория института несостоятельности (банкротства).
2. Преобразование, трансформация, перерасчет неденежных требований в денежные с целью участия в процедурах несостоятельности.
3. Способы защиты прав кредиторов при предъявлении требований «искусственными кредиторами».

Практические задания:

1. Исследовать особенности несостоятельности (банкротства) предпринимательской группы с точки зрения процессуальной и материальной консолидации.
2. Изучить судебную практику о способах защиты прав кредиторов при обращении с заявлением или предъявлении требования «искусственным кредитором».
3. Изучить судебную практику об отнесении требований к числу денежных, в частности, о реституционном требовании, о требовании по компенсации морального вреда и др.
4. Изучить постановление Пленума ВС РФ от 17.12.2024 г. № 40.
5. Решить кейс-стади.
6. Изучить понятие обособленного спора в деле о банкротстве по материалам судебной практики.
7. Проанализировать Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 08.02.2024 № 305-ЭС23-15177 по делу № А40-248405/2022 и подготовить сравнительную таблицу по основному и вторичному (локальному) производству по делу о банкротстве в рамках отношений, осложненных иностранным элементом.
8. Подготовить заявление с использованием технологии legal tech о признании должника несостоятельным (банкротом).

Раздел 3. Правовой статус субъектов конкурсных отношений и динамика внутрикорпоративных отношений при банкротстве.

Тема 3. Правовой статус субъектов конкурсных отношений и динамика внутрикорпоративных отношений при банкротстве - очная форма обучения – 4 академических часа, очно-заочная форма обучения 2 академических часа, заочная форма обучения – 2 академических часа.

Вопросы для подготовки:

1. Правовой статус кредитора и их классификация. Права и обязанности кредиторов в процедурах банкротства.
2. Защита работников при банкротстве.
3. Собрание кредиторов и его влияние на корпоративные правоотношения.
4. Компетенция органов управления корпорации в процедурах несостоятельности (банкротства).
5. Правовой статус арбитражного управляющего.

6. Процедура утверждения, отстранения и освобождения арбитражного управляющего.

7. Полномочия арбитражного управляющего в процедурах несостоятельности (банкротства) по управлению делами корпорации. Порядок совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

8. Правовой статус участников корпораций при банкротстве и динамика корпоративных отношений при банкротстве.

Рефераты:

1. Понятие и признаки конкурсного кредитора.

2. Особенности защиты прав работников в процедурах несостоятельности.

3. К проблеме субординации требований учредителей (участников) корпорации, аффилированных лиц, заключивших договоры компенсационного займа с корпорацией.

Практические задания:

1. Проанализировать критерии разграничения понятий «внеочередной кредитор» и «конкурсный кредитор», используя постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. № 63 (в ред. от 06.06.2014 г.) "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве", подготовить таблицу.

2. Проанализировать теории правового статуса арбитражных управляющих.

3. Проанализировать возможность выдачи доверенности арбитражным управляющим (по материалам судебной практики).

4. Проанализировать по судебной практике критерии разграничения корпоративных и гражданско-правовых отношения учредителей (участников).

5. Исследовать по ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» права и обязанности учредителя (участника) корпорации в период процедур банкротства.

Раздел 4. Защита прав кредиторов при банкротстве: конкурсное оспаривание и субсидиарная ответственность при банкротстве.

Тема 4. Защита прав кредиторов при банкротстве: конкурсное оспаривание и субсидиарная ответственность при банкротстве - (очная форма обучения – 4 академических часа, очно-заочная форма обучения, заочная форма обучения – 2 академических часа.

Вопросы для подготовки:

1. Actio Pauliana как правовое средство защиты прав кредиторов несостоятельного должника: происхождение и рецепция.

2. Соотношение конкурсного и внеконкурсного оспаривания.

3. Использование ст. 10 ГК РФ для целей внеконкурсного оспаривания сделок и действий должника.

4. Основания, условия и правовые последствия конкурсного оспаривания: фраздаторные и преференциальные сделки.

5. Способы возврата в конкурсную массу имущества, отчужденного по недействительной сделке, переданного контрагентом по сделке третьему лицу.

6. Субсидиарная ответственность и взыскание убытков. Снятие корпоративной вуали.

7. Основания и условия привлечения к субсидиарной ответственности в процедурах банкротства.

8. Понятие контролирующего должника лица.

9. Процессуальные особенности привлечения к субсидиарной ответственности.

Рефераты:

1. Концепция «единой сделки» и ее значение в правоприменительной практике.

2. Добросовестность контрагента по сделке и ее влияние на возможность оспаривания в процедурах несостоятельности.

3. Концепция снятия корпоративной вуали и субсидиарная ответственность.

4. Сроки исковой давности при привлечении к субсидиарной ответственности в процедурах банкротства.

Практические задания:

1. Разработать схему по вопросу оснований для обращения в суд с заявлением о признании сделок должника недействительными по Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 г. и 2002 г.;

2. Изучить судебную практику по вопросу об оспаривании сделок должника по признаку причинения имущественного вреда кредиторам.

3. Изучить судебную практику по применяемым правовым последствиям недействительности сделок и составить обзор судебной практики с учетом концепции «единой сделки»;

4. Изучить литературу и подготовиться к дискуссии о правовой природе применяемых последствий недействительных сделок по главе III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

5. Изучить правовую позицию Высшего Арбитражного Суда РФ по возврату имущества в конкурсную массу должника в случае последующего отчуждения предмета сделки контрагентом по недействительной сделке (п. 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 63).

6. Изучить судебную практику по оспариванию единой сделки.

7. Составить таблицу субъектов, которые могут быть привлечены к субсидиарной ответственности в процедурах банкротства (по материалам судебной практики).

8. Проанализировать постановление Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве».

9. Изучить судебную практику об исчислении сроков исковой давности при привлечении контролирующих должника лиц к ответственности.

10. Подготовить заявление с использованием технологии legal tech о привлечении к субсидиарной ответственности или об оспаривании сделки (действия).

Раздел 5. Реабилитационные и ликвидационные процедуры банкротства

Тема 5. Реабилитационные и ликвидационные процедуры банкротства – 2 академических часа для всех форм обучения

Вопросы для подготовки:

1. Финансовое оздоровление, внешнее управление и мировое соглашение.
2. Пределы свободы условий реабилитационного плана.
3. Гарантии интересов не согласных с реабилитационным планом кредиторов.
4. Утверждение реабилитационного плана должником, кредиторами и судом.
5. Отмена реабилитационного плана.
6. Продолжение бизнеса в процедуре банкротства.
7. Порядок реализации имущества должника.
8. Особенности продажи предприятия должника.
9. Замещение активов.
10. Очередность и пропорциональность удовлетворения требований в процедуре конкурсного производства.
11. Обнаружение активов после завершения дела о банкротстве.

Рефераты:

1. Правовая природа плана финансового оздоровления и плана внешнего управления.
2. Особенности мирового соглашения в процедурах банкротства. Применение scam down в судебной практике (определение ВС РФ от 30.01.2025 г. № № 308-ЭС22-27464(11,13,14) по делу № 63-6153/2019).
3. Способы санации должника.

Практические задания:

1. Подготовиться к деловой игре: «Собрание кредиторов о введении реабилитационной процедуры».
2. Проанализировать порядок совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью в процедуре внешнего управления.

Раздел 6. Залог и поручительство при банкротстве

Тема 6. Залог и поручительство при банкротстве – 2 академических часа для очной и очно-заочной форм обучения

Вопросы для подготовки:

1. Залог при банкротстве
2. Поручительство при банкротстве
3. Титульное обеспечение при банкротстве.
4. «Арестный» залог при банкротстве.

5. Страхование вкладов.

Рефераты:

1. К проблеме арестного залога.
2. Титульное обеспечение при банкротстве.

Практические задания:

1. Проанализировать п. 94 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 г. № 25.
2. Проанализировать определение СКЭС ВС РФ от 19.01.2017 N 301-ЭС16-16279 по делу № А11-9381/2015).

Раздел 7. Особенности банкротства финансовых корпораций и иных категорий корпораций

Лабораторный практикум. Особенности банкротства финансовых корпораций и иных категорий корпораций – 2 академических часа для всех форм обучения

Вопросы для подготовки:

1. Понятие финансовых корпораций в законодательстве о банкротстве РФ. Общие особенности банкротства финансовых корпораций.
2. Банкротство кредитных корпораций.
3. Банкротство страховых корпораций.
4. Банкротство участников рынка ценных бумаг, клиринговых корпораций.
5. Банкротство градообразующих корпораций.
6. Банкротство сельскохозяйственных корпораций.
7. Банкротство корпораций в сфере естественных монополий.
8. Банкротство стратегических корпораций.
9. Банкротство застройщиков.

Рефераты:

Особенности санации кредитных организаций.

Особенности банкротства застройщиков.

Практические задания:

1. Подготовить анализ судебной практики по особенностям конкурсного производства в кредитных организациях.
2. Подготовить анализ судебной практики по особенностям банкротства застройщиков.
3. Подготовить презентации по особенностям банкротства финансовых организаций.
4. Подготовить обзор судебной практики по особенностям банкротства страховых компаний.

2.4 Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы:

1. Анализ действующих нормативных правовых актов;
2. Изучение и анализ положений судебной практики, составление обзоров судебной практики;

3. Анализ постановлений Конституционного Суда РФ;
4. Анализ постановлений Пленумов Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ;
5. Подготовка обзора учебной, монографической литературы по дисциплине;
6. Разработка сравнительных таблиц, схем;
7. Проверка результатов знаний по тестам;
8. Подготовка эссе и рефератов;
9. Подготовка к коллоквиуму;
10. Подготовка докладов и сообщений на заданную тему;
11. Подготовка к дискуссии, дебатам, обсуждению в рамках круглого стола;
12. Анализ заседаний Банкротного клуба по темам занятия.

Модельные задания:

1. Напишите заявление о признании корпорации несостоятельной (банкротом).
2. Напишите заявление о включении требования конкурсного кредитора в реестр требований кредиторов.
3. Подготовьте план выступления в судебных прениях в обособленном споре об установлении требований конкурсного кредитора.
4. Напишите заявление о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности.

2.4.1 Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам курса

Модель (особенности) самостоятельной работы студентов очной и очно-заочной формы обучения

Раздел 1. Институт несостоятельности (банкротства) как правовой институт

Тема 1. Несостоятельность (банкротство) как правовой институт – 15 академических часа для очной формы обучения, 17 час – для очно-заочной формы обучения.

1. Проанализировать постановление КС РФ от 12.03.2001 № 4.
2. Проанализировать постановление ФАС Уральского округа от 04.05.2009 по делу № А60-18902/2008-С2.
3. Составить таблицу о влиянии процедуры несостоятельности на корпоративные правоотношения.
4. Сравнить правовое регулирование корпоративных правоотношений до и после введения процедуры несостоятельности (банкротства).
5. Подготовить эссе на тему «Роль института банкротства в корпоративных отношениях».
6. Подготовить реферат «Сравнительный анализ правового регулирования несостоятельности (банкротства) корпораций по Закону о банкротстве 1992 г, 1998 г., 2002 г.».

7. Подготовить реферат «Цели института банкротства в российском и зарубежном законодательстве».

Раздел 2. Возбуждение дела о банкротстве и введение процедур банкротства, установление требований кредиторов

Тема 2. Возбуждение дела о банкротстве и введение процедур банкротства, установление требований кредиторов – 17 академических часов для очной для очно- заочной формы обучения.

1. Изучить судебную практику о способах защиты прав кредиторов при обращении с заявлением или предъявлении требования «искусственным кредитором».

2. Изучить судебную практику об отнесении требований к числу денежных, в частности, о реституционном требовании, о требовании по компенсации морального вреда и др.

3. Изучить позицию К.Б. Кораева о понятии неплатежеспособности (Кораев К.Б. Неплатежеспособность: Новый институт правового регулирования финансового оздоровления и несостоятельности (банкротства). М.: Проспект, 2017).

4. Решить кейс-стади.

5. Изучить понятие обособленного спора в деле о банкротстве по материалам судебной практики.

6. Подготовить рефераты по темам: а) «Конкурспособность как категория института несостоятельности (банкротства)»; б) «Трансформация, преобразование, перерасчет неденежных требований в денежные с целью участия в процедурах несостоятельности»; в) «Способы защиты прав кредиторов при предъявлении требований «искусственными кредиторами».

Раздел 3. Правовой статус субъектов конкурсных отношений и динамика внутрикорпоративных отношений при банкротстве.

Тема 3. Правовой статус субъектов конкурсных отношений и динамика внутрикорпоративных отношений при банкротстве -30 академических часов.

1. Исследовать особенности несостоятельности (банкротства) предпринимательской группы (процессуальная и материальная консолидация).

2. Проанализировать критерии разграничения понятий «внеочередной кредитор» и «конкурсный кредитор», используя постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. № 63 (в ред. от 06.06.2014 г.) "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве", подготовить таблицу.

3. Проанализировать теории правового статуса арбитражных управляющих.

4. Проанализировать возможность выдачи доверенности арбитражным управляющим (по материалам судебной практики).

5. Проанализировать по судебной практике критерии разграничения корпоративных и гражданско-правовых отношения учредителей (участников).

6. Исследовать по ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» права и обязанности учредителя (участника) корпорации в период процедур банкротства.

7. Подготовить реферат «Понятие и признаки конкурсного кредитора».

8. Подготовить реферат «Особенности защиты прав работников в процедурах несостоятельности по законодательству Франции».

9. Подготовить реферат «К проблеме субординации требований учредителей (участников) корпорации, заключивших договоры займа с корпорацией».

10. Проанализировать основания судебного вмешательства в рамках истребования документов арбитражным управляющим в рамках банкротства, используя Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2024 № 40 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона от 29 мая 2024 года № 107-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и статью 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» и Обзор судебной практики по вопросам участия арбитражного управляющего в деле о банкротстве от 11.10.2023г., подготовить схему действий арбитражного управляющего.

Раздел 4. Защита прав кредиторов при банкротстве: конкурсное оспаривание и субсидиарная ответственность при банкротстве.

Тема 4. Защита прав кредиторов при банкротстве: конкурсное оспаривание и субсидиарная ответственность при банкротстве – 8 академических час.

Практические задания:

1. Разработать схему по вопросу оснований для обращения в суд с заявлением о признании сделок должника недействительными по Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 г. и 2002 г.;

2. Изучить судебную практику по вопросу об оспаривании сделок должника по признаку причинения имущественного вреда кредиторам.

3. Изучить судебную практику по применяемым правовым последствиям недействительности сделок и составить обзор судебной практики;

4. Изучить литературу и подготовиться к дискуссии о правовой природе применяемых последствий недействительных сделок по главе III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

5. Изучить правовую позицию Высшего Арбитражного Суда РФ по возврату имущества в конкурсную массу должника в случае последующего отчуждения предмета сделки контрагентом по недействительной сделке (п. 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 63).

6. Составить таблицу субъектов, которые могут быть привлечены к субсидиарной ответственности в процедурах банкротства (по материалам судебной практики).

7. Проанализировать постановление Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве».

8. Изучить судебную практику об исчислении сроков исковой давности при привлечении контролирующих должника лиц к ответственности.

9. Подготовить рефераты: а) Происхождение, правовая природа и применение Паулианова иска; б) Система оспаривания сделок и действий в процедурах несостоятельности в Германии; в) Добросовестность контрагента по сделке и ее влияние на возможность оспаривания в процедурах несостоятельности; г) Концепция снятия корпоративной вуали и субсидиарная ответственность; д) Сроки исковой давности при привлечении к субсидиарной ответственности в процедурах банкротства.

Раздел 5. Реабилитационные и ликвидационные процедуры банкротства

Тема 5. Реабилитационные и ликвидационные процедуры банкротства – 6 академических час.

1. Подготовиться к деловой игре: «Собрание кредиторов о введении реабилитационной процедуры».

2. Проанализировать порядок совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью в процедуре внешнего управления.

3. Подготовить рефераты: а) Правовая природа плана финансового оздоровления и плана внешнего управления; б) Особенности мирового соглашения в процедурах банкротства; в) Способы санации должника

Раздел 6. Залог и поручительство при банкротстве

Тема 6. Залог и поручительство при банкротстве – 6 академических часов.

1. Проанализировать п. 94 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 г. № 25.

2. Проанализировать определение СКЭС ВС РФ от 19.01.2017 N 301-ЭС16-16279 по делу № А11-9381/2015).

3. Проанализировать Обзор судебной практики по спорам об установлении требований залогодержателей при банкротстве залогодателей (ут. Президиумом Верховного Суда РФ от 21.12.2022 г.

4. Подготовить рефераты: а) К проблеме арестного залога; б) Титульное обеспечение при банкротстве.

Раздел 7. Особенности банкротства финансовых корпораций и иных категорий корпораций

Лабораторный практикум. Особенности банкротства финансовых корпораций и иных категорий корпораций – 4 академических часа для очной формы обучения, 6 академических часов для очно-заочной формы обучения.

1. Подготовить анализ судебной практики по особенностям конкурсного производства в кредитных организациях.

2. Подготовить анализ судебной практики по особенностям банкротства застройщиков.

3. Подготовить рефераты: а) Особенности санации кредитных организаций; б) Особенности банкротства застройщиков.

4. Подготовить обзор судебной практики по особенностям банкротства страховых компаний.

5. Подготовить портфолио.

2.4.2 Модель (особенности) самостоятельной работы студентов заочной формы обучения

Раздел 1. Институт несостоятельности (банкротства) как правовой институт

Тема 1. Банкротство как правовой институт – 49 академических часов

1. Проанализировать постановление КС РФ от 12.03.2001 № 4.

2. Проанализировать постановление ФАС Уральского округа от 04.05.2009 по делу № А60-18902/2008-С2.

3. Составить таблицу о влиянии процедуры несостоятельности на корпоративные правоотношения.

4. Сравнить правовое регулирование корпоративных правоотношений до и после введения процедуры несостоятельности (банкротства).

5. Подготовить эссе на тему «Роль института банкротства в корпоративных отношениях».

6. Подготовить реферат «Сравнительный анализ правового регулирования несостоятельности (банкротства) корпораций по Закону о банкротстве 1992 г, 1998 г., 2002 г.».

7. Подготовить реферат «Цели института банкротства в российском и зарубежном законодательстве».

Раздел 2. Возбуждение дела о банкротстве и введение процедур банкротства, установление требований кредиторов

Тема 2. Возбуждение дела о банкротстве и введение процедур банкротства, установление требований кредиторов – 15 академических часов.

1. Изучить судебную практику о способах защиты прав кредиторов при обращении с заявлением или предъявлении требования «искусственным кредитором».

2. Изучить судебную практику об отнесении требований к числу денежных, в частности, о реституционном требовании, о требовании по компенсации морального вреда и др.

3. Изучить позицию К.Б. Кораева о понятии неплатежеспособности (Кораев К.Б. Неплатежеспособность: Новый институт правового регулирования финансового оздоровления и несостоятельности (банкротства). М.: Проспект, 2017).

4. Решить кейс-стади.

5. Изучить понятие обособленного спора в деле о банкротстве по материалам судебной практики.

6. Подготовить рефераты по темам: а) «Конкурспособность как категория института несостоятельности (банкротства)»; б) «Перерасчет неденежных требований в конкурсном производстве» в) «Способы защиты прав кредиторов при предъявлении требований «искусственными кредиторами», основанном на вступившем в законную силу судебном решении».

Раздел 3. Правовой статус субъектов конкурсных отношений и динамика внутрикорпоративных отношений при банкротстве.

Тема 3. Правовой статус субъектов конкурсных отношений и динамика внутрикорпоративных отношений при банкротстве - очная форма обучения – 30 академических часов.

1. Исследовать особенности несостоятельности (банкротства) предпринимательской группы (процессуальная и материальная консолидация).

2. Проанализировать критерии разграничения понятий «внеочередной кредитор» и «конкурсный кредитор», используя постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. № 63 (в ред. от 06.06.2014 г.) "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве", подготовить таблицу.

3. Проанализировать теории правового статуса арбитражных управляющих.

4. Проанализировать возможность выдачи доверенности арбитражным управляющим (по материалам судебной практики).

5. Проанализировать по судебной практике критерии разграничения корпоративных и гражданско-правовых отношения учредителей (участников).

6. Составить таблицу о правах и обязанностях учредителей (участника) корпорации в период процедур банкротства.

7. Подготовить реферат «Понятие и признаки конкурсного кредитора».

8. Подготовить реферат «Особенности защиты прав работников в процедурах несостоятельности по законодательству Франции».

9. Подготовить реферат «К проблеме субординации требований учредителей (участников) корпорации, предоставивших корпорации капиталозамещающий заем».

Раздел 4. Защита прав кредиторов при банкротстве: конкурсное оспаривание и субсидиарная ответственность при банкротстве.

Тема 4. Защита прав кредиторов при банкротстве: конкурсное оспаривание и субсидиарная ответственность при банкротстве - (очная и заочная форма обучения – 7 академических час.

1. Разработать схему по вопросу оснований для обращения в суд с заявлением о признании сделок должника недействительными по Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 г. и 2002 г.;

2. Изучить судебную практику по вопросу об оспаривании сделок должника по признаку причинения имущественного вреда кредиторам.

3. Изучить судебную практику по применяемым правовым последствиям недействительности сделок и составить обзор судебной практики;

4. Изучить литературу и подготовиться к дискуссии о правовой природе применяемых последствий недействительных сделок по главе III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с учетом концепции «единой сделки»;

5. Изучить правовую позицию Высшего Арбитражного Суда РФ по возврату имущества в конкурсную массу должника в случае последующего отчуждения предмета сделки контрагентом по недействительной сделке (п. 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 63).

6. Составить таблицу субъектов, которые могут быть привлечены к субсидиарной ответственности в процедурах банкротства (по материалам судебной практики).

7. Проанализировать постановление Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве».

8. Изучить судебную практику об исчислении сроков исковой давности при привлечении контролирующих должника лиц к ответственности.

9. Подготовить рефераты: а) Происхождение, правовая природа и применение Паулианова иска; б) Система оспаривания сделок и действий в процедурах несостоятельности в Германии; в) Добросовестность контрагента по сделке и ее влияние на возможность оспаривания в процедурах несостоятельности; г) Концепция снятия корпоративной вуали и

субсидиарная ответственность; д) Сроки исковой давности при привлечении к субсидиарной ответственности в процедурах банкротства.

Раздел 5. Реабилитационные и ликвидационные процедуры банкротства

Тема 5. Реабилитационные и ликвидационные процедуры банкротства – 5 академических час.

1. Подготовиться к деловой игре: «Собрание кредиторов о введении реабилитационной процедуры».
2. Проанализировать порядок совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью в процедуре внешнего управления.
3. Подготовить рефераты: а) Правовая природа плана финансового оздоровления и плана внешнего управления; б) Особенности мирового соглашения в процедурах банкротства; в) Способы санации должника

Раздел 6. Залог и поручительство при банкротстве

Тема 6. Залог и поручительство при банкротстве – 5 академических час.

1. Проанализировать п. 94 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 г. № 25.
2. Проанализировать определение СКЭС ВС РФ от 19.01.2017 N 301-ЭС16-16279 по делу № А11-9381/2015).
3. Подготовить рефераты: а) К проблеме арестного залога; б) Титульное обеспечение при банкротстве.

Раздел 7. Особенности банкротства финансовых корпораций и иных категорий корпораций

Лабораторный практикум Особенности банкротства финансовых корпораций и иных категорий корпораций – 4 академических час.

1. Подготовить анализ судебной практики по особенностям конкурсного производства в кредитных организациях.
2. Подготовить анализ судебной практики по особенностям банкротства застройщиков.
3. Подготовить рефераты: а) Особенности санации кредитных организаций; б) Особенности банкротства застройщиков.
4. Подготовить обзор судебной практики по особенностям банкротства страховых компаний.
5. Подготовить портфолио.

Выполнение магистрантом самостоятельной работы завершается формированием папки «Портфолио (ФИО, группа, курс) по дисциплине «Несостоятельность (банкротство) корпораций». Предварительное представление преподавателю портфолио с выполненной самостоятельной работой является условием допуска к зачету.

В обязательном порядке в данную папку включаются:

1. Одно эссе или реферат по проблематике лабораторного практикума. Эссе и реферат могут быть подготовлены на указанную в рабочей программе учебной дисциплины тему либо на тему, выбранную магистрантом (при условии ее согласования с преподавателем). При написании эссе или реферата в обязательном порядке должна быть сформулирована проблема, приведены имеющиеся в науке и (или) на практике позиции, высказано собственное аргументированное мнение. Объем эссе – 0,2-0,3 п. л. (1 п. л. – 40 000 знаков, с учетом пробелов, надписей и сносок).

2. Решение казуса по теме лабораторного практикума (1-2 казуса с решениями).

3. Проект заявления о признании корпорации несостоятельной (банкротом)

4. Проект заявления об установлении требований конкурсного кредитора

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В соответствии с пунктом 2.10 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), утвержденного приказом от 25.08.2022 № 327, на последнем занятии модуля дисциплины контрольная проверка уровня знаний проводится в следующих формах:

– тестирование – процедура, позволяющая объективно установить уровень учебных достижений обучающихся: теоретических знаний, интеллектуальных умений, практических навыков;

– «кейс-стади» – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.

3.1 Темы эссе

1. Об эффективности применения восстановительных процедур банкротства.

2. Контроль кредиторов за деятельностью арбитражного управляющего.

3. Актуальные проблемы защиты интересов кредиторов, не являющихся конкурсными в соответствии с законодательством о банкротстве.

4. Внесудебные меры по предупреждению банкротства хозяйственных обществ.

5. Особенности банкротства производственных кооперативов.

6. О целесообразности применения положений о банкротстве к некоммерческим организациям.

7. Тенденции правового регулирования санационных (реабилитационных) процедур.

8. Особенности несостоятельности (банкротства) профессиональных участников рынка ценных бумаг

9. Проблемы правового регулирования банкротства микрофинансовых организаций.

3.2 Темы рефератов

1. Сравнительный анализ правового регулирования несостоятельности (банкротства) корпораций по Закону о банкротстве 1992 г, 1998 г., 2002 г.

2. Цели института банкротства в российском и зарубежном законодательстве.

3. Конкурспособность как категория института несостоятельности (банкротства).

4. Преобразование неденежных требований в денежные с целью участия в процедурах несостоятельности.

5. Способы защиты прав кредиторов при предъявлении требований «искусственными кредиторами».

6. Понятие и признаки конкурсного кредитора.

7. Особенности защиты прав работников в процедурах несостоятельности по законодательству Франции.

8. К проблеме субординации требований учредителей (участников) корпорации, заключивших договоры займа с корпорацией.

9. Происхождение, правовая природа и применение Паулианова иска.

10. Система оспаривания сделок и действий в процедурах несостоятельности в Германии.

11. Добросовестность контрагента по сделке и ее влияние на возможность оспаривания в процедурах несостоятельности.

12. Концепция снятия корпоративной вуали и субсидиарная ответственность.

13. Сроки исковой давности при привлечении к субсидиарной отв
Правовая природа плана финансового оздоровления и плана внешнего управления.

14. Особенности мирового соглашения в процедурах банкротства.

15. Способы санации должника.

16. К проблеме арестного залога.

17. Титульное обеспечение при банкротстве.

18. Особенности санации кредитных организаций.

19. Особенности банкротства застройщиков.

3.3 Темы коллоквиумов

Актуальные проблемы осуществления прав конкурсных кредиторов.

Проблемы применения положений ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» об оспаривании сделок организации-должника.

Проблема эффективности правового регулирования санации банков.

Сравнительный анализ процедуры исполнительного производства и процедуры конкурсного производства.

3.4 Задания для самостоятельной работы

1. Подготовка обзоров основной учебной и монографической литературы, периодики по проблеме несостоятельности (банкротства) юридических лиц и граждан; нормативных правовых и судебных актов по указанной тематике.

2. Составление классификаций видов кредиторов, видов недействительных сделок, оспариваемых в процедурах несостоятельности (банкротства).

3. Составление сравнительных таблиц признания сделок недействительными в обычных условиях хозяйствования и в процедурах несостоятельности (банкротства).

4. Составление подаваемых в арбитражный суд заявлений о признании должника несостоятельной (банкротом), о признании недействительными сделок (действий) должника (от имени внешнего управляющего, конкурсного управляющего, конкурсного кредитора) с использованием технологии legal tech.

5. Подготовка аналитической справки о рассмотрении судами заявлений о признании заемщиков банка несостоятельными (банкротами).

3.5 Тесты

Тест 1

Под банкротство в законодательстве понимается:

1. Признанная арбитражным судом или публично объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

2. Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

3. Превышение суммы обязательств должника, срок исполнения по которым наступил, рыночной стоимости его имущества.

4. Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Тест 2

При введении наблюдения:

1. Полномочия органов корпорации прекращаются, руководство деятельностью организации осуществляет временный управляющий.

2. Прекращаются полномочия волеизъявляющих органов корпорации, волеобразующие органы продолжают функционировать.

3. Органы корпорации продолжают осуществлять свои полномочия с учетом ограничений, установленных законом о несостоятельности.

4. Полномочия органов корпорации сохраняются, однако, все свои распорядительные действия органы корпорации осуществляют только с согласия временного управляющего.

Тест 3

Под текущими платежами понимаются:

1. Денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после введения в отношении должника процедур банкротства.

2. Денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, если иное не установлено Законом о банкротстве.

3. Денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, за исключением возникших после возбуждения производства по делу о банкротстве требований кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг.

4. Возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг, а также иные требования конкурсных кредиторов.

Тест 4

Административный управляющий:

1. Арбитражный управляющий в процедуре финансового оздоровления.

2. Лицо, представляющее интересы публичного образования при банкротстве.

3. Арбитражный управляющий в процедуре наблюдения.

4. Лицо, назначаемое арбитражным судом для выполнения функции руководителя, в случае отстранения от исполнения своих обязанностей руководителя организации с момента введения наблюдения.

Тест 5

Меры по предупреждению банкротства это:

1. Совокупность мероприятий, проводимых учредителями (участниками) организации в целях предотвращения возникновения признаков банкротства.

2. Мероприятия, направленные на восстановления платежеспособности, проводимые учредителями (участниками), собственником имущества, а на основании соглашения с должником, иными лицами, при возникновении признаков банкротства.

3. Мероприятия, проводимые в рамках процедуры финансового оздоровления и внешнего управления и направленные на восстановление платежеспособности должника.

4. Меры восстановительного характера, которые могут осуществляться

должником, а в установленных законом случаях, и иными лицами, как до, так и после возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве).

Тест 6

Сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов называется:

1. Кабальной.
2. Предпочтительной.
3. Подозрительной.
4. Противной основам правопорядка.

Тест 7

В собрании кредиторов с правом голоса участвуют:

1. Конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов.
2. Кредиторы по денежным обязательствам, срок исполнения которых наступил до момента возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве).
3. Кредиторы по гражданско-правовым обязательствам и уполномоченные органы, предоставившие вступившее в силу судебное решение, подтверждающее размер их требований.
4. Конкурсные кредиторы, а также участники (учредители) должника, уполномоченные органы.

Тест 8

Учредители организации-должника вправе:

1. Потребовать выплаты внесенной ими в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) доли (вклада, пая).
2. Участвовать с правом голоса в первом собрании кредиторов.
3. Ходатайствовать о введении финансового оздоровления в отношении организации-должника.
4. Оспаривать в соответствии с Законом о несостоятельности (банкротстве) сделки по отчуждению имущества, совершенные руководителем должника без их согласия.

Тест 9

Правила о банкротстве финансовых организаций не распространяются на:

1. Кредитные потребительские кооперативы.
2. Страховые организации.
3. Жилищные накопительные кооперативы.
4. Негосударственные пенсионные фонды.

Тест 10

Из предусмотренных законодательством о банкротстве процедур банкротства, к кредитной организации применимы:

1. Наблюдение и конкурсное производство.
2. Только конкурсное производство.
3. Конкурсное производство и мировое соглашение.
4. Конкурсное производство, временная администрация, финансовое оздоровление.

Тест 11

В случае принятия арбитражным судом решения о признании страховой организации банкротом и об открытии конкурсного производства страхователи:

1. В одностороннем порядке вправе отказаться от договора страхования в течение месяца с даты получения уведомления конкурсного управляющего о признании страховой организации банкротом.
2. Могут требовать возврата уплаченных с момента, когда у страховой организации появились признаки неплатежеспособности, страховых премий.
3. Вправе требовать выплаты страхового возмещения вне очереди.
4. Вправе требовать перечисления им суммы, которая была бы им выплачена при наступлении страхового случая.

Тест 12

При банкротстве застройщика денежные требования участников строительства удовлетворяются:

1. В первую очередь.
2. В составе текущих платежей.
3. В третью очередь.
4. Вне очереди.

Тест 13

При подаче кредитором заявления о признании должника – юридического лица банкротом кредитор вправе:

1. указать кандидатуру арбитражного управляющего;
2. указать кандидатуру арбитражного управляющего или саморегулируемую организацию, из числа членов которой должен быть выбран арбитражный управляющий;
3. указать саморегулируемую организацию, из числа членов которой должен быть выбран арбитражный управляющий;
4. не указывать кандидатуру арбитражного управляющего.

Тест 14

Срок предъявления требований кредиторов в процедуре наблюдения составляет:

1. тридцать календарных дней с даты принятия арбитражным судом решения о введении процедуры наблюдения;
2. тридцать календарных дней с даты опубликования сообщения о введении процедуры наблюдения в ЕФРСБ;
3. тридцать календарных дней с даты опубликования объявления о введении процедуры наблюдения в газете «Коммерсантъ»;
4. тридцать календарных дней с даты направления уведомлений о введении процедуры наблюдения.

Тест 15

После введения процедуры наблюдения:

1. прекращаются полномочия руководителя организации-должника;
2. руководитель организации-должника становится подотчетен арбитражному управляющему;
3. полномочия руководителя должника ограничиваются, однако он продолжает осуществлять свою деятельность;
4. арбитражный управляющий исполняет полномочия руководителя должника.

Тест 16

Органы управления должника вправе самостоятельно принимать решения:

1. о размещении должником облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
2. о выдаче поручительства и гарантии, уступке прав требования, переводе долга;
3. об отчуждении прямо либо косвенно имущества должника, балансовая стоимость которого составляет менее пяти процентов балансовой стоимости активов должника на дату введения наблюдения;
4. о приобретении имущества должника, балансовая стоимость которого составляет более пяти процентов балансовой стоимости активов должника на дату введения наблюдения.

Тест 17

При банкротстве кредитной организации в первую очередь погашаются требования:

1. работников кредитной организации выплате выходного пособия, компенсационных и иных выплат;
2. кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества кредитной организации;
3. требования физических лиц, являющихся кредиторами кредитной организации по заключенным с ними договорам банковского вклада и (или)

договорам банковского счета;

4. требования об уплате удержанных до отзыва лицензии на осуществление банковских операций сумм НДФЛ.

Тест 18

В случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации временная администрация самостоятельно без согласования с иными органами принимает решение о:

1. выплате дивидендов, выкупе либо приобретении размещенных акций или выплаты действительной стоимости доли (пая), одобрение крупных сделок, другие решения, которые могут повлечь за собой увеличение кредиторской задолженности финансовой организации;
2. отстранении членов исполнительных органов финансовой организации от работы и (или) от занимаемой должности;
3. назначении членов совета директоров (наблюдательного совета);
4. включении требований кредиторов в реестр.

3.6 Казусы (задачи)

Казус 1.

ООО и АО являются заемщиком и поручителем. Долг ООО перед кредитором составляет 15 млн руб. Поручительство (солидарная ответственность) АО дано на 15 млн руб. Просрочка уплаты задолженности как должником, так и поручителем составляет более года.

Вправе ли кредитор обратиться в арбитражный суд с заявлением о возбуждении процедуры банкротства над имуществом должника, и его поручителя?

Казус 2

ГУП является должником по судебному решению о взыскании кредитором – физическим лицом морального вреда в размере 320 000 руб.

Может ли неисполненное обязательство по оплате суммы морального вреда являться основанием для возбуждения по заявлению физического лица дела о банкротстве?

Казус 3

Решением арбитражного суда признан недействительным договор купли-продажи объекта недвижимости и применена реституция, в силу которой ООО является должником перед предпринимателем по денежному требованию на 2 500 000 руб.

Подпадают ли реституционные требования по возврату денежных средств под основание для определения наличия признаков банкротства должника в случае обращения предпринимателя-кредитора в арбитражный суд с заявлением о признании ООО несостоятельным (банкротом)? Проанализировать судебную арбитражную практику: Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 N 32 (ред. от 30.07.2013) "О некоторых

вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" ; Определение ВАС РФ от 28.03.2011 N ВАС-3540/11 по делу N А23-1566/10Б-7-72; Рекомендации Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Уральского округа"По вопросам, возникающим при рассмотрении споров, связанных с применением законодательства о несостоятельности (банкротстве), и споров, вытекающих из административных правоотношений (По итогам заседания, состоявшегося 15 ноября 2013 года в г. Екатеринбурге); Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 05.12.2007 по делу № А32-18019/2007-37/447-Б).

Казус 4

ООО «Строитель» и Истомина заключили договор участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Строитель» обязался построить и передать Истоминой в феврале 2018 г. трехкомнатную квартиру в многоквартирном доме стоимостью 10 млн. руб., а Истомина – оплатить цену этой квартиры. Истомина внесла на счет ООО «Строитель» 10 млн. руб.

К февралю 2018 г. должник не исполнил своего обязательства по передаче квартиры, а Истомина 12 марта 2018 г. отказалась от договора участия в долевом строительстве, направила ООО «Строитель» уведомление об этом и подала заявление в Росреестр об отказе от договора. Истомина обратилась к должнику с требованием вернуть внесенные ею денежные средства и проценты за пользование чужими денежными средствами, между должником и кредитором заключено об этом соглашение, в котором должник обязался вернуть денежные средства в срок до 25 марта 2018 г.

27 марта 2018 г. арбитражный суд ввел процедуру конкурсного производства над имуществом ООО «Строитель».

Истомина обратилась в арбитражный суд о включении 10 млн. руб. в реестр требований кредиторов.

Суд прекратил производство по рассмотрению данного требования согласно п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, установив, что оно относится к категории текущих требований.

Иванов, кредитор ООО «Строитель», требования которого включены в реестр требований кредиторов о передаче ему жилого помещения, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение о прекращении производства.

Вопросы к задаче:

1) Определите статус кредитора, который отказался от договора участия в долевом строительстве.

2) С какого момента в данном случае возникло денежное обязательство застройщика?

3) Вправе ли кредитор с требованием о передаче ему жилого помещения обжаловать определения суда по делу о банкротстве, если статус кредитора он приобрел после вынесения такого определения?

Казус 5

ООО «Траверс» заключило договор поставки нефтепродуктов с ОАО «Нефтепродукт», в котором АО «Нефтепродукт» выполняло функции поставщика, определив период поставки нефтепродуктов помесечно. Срок договора составил один год с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года

В течение первых шести месяцев АО «Нефтепродукт» исполняло свои обязательства в сроки, установленные договором. Оплата товара производилась предварительно.

В январе 2018 года поставка ежемесячной партии не была произведена, в феврале и марте была, однако обязательства не были исполнены полностью, а затем поставки прекратились.

В марте 2018 года кредитор АО «Нефтепродукт» обратился с заявлением в Арбитражный суд о признании его несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда от 25 марта 2018 года была введена процедура наблюдения над имуществом ОАО «Нефтепродукт».

Директор ООО «Траверс» обратился с заявлением к временному управляющему с требованием о признании ООО конкурсным кредитором АО «Нефтепродукт» и включении его в реестр требований кредиторов.

Вопросы к задаче:

- 1) Определите характер требований ООО «Траверс» к неплатежеспособному должнику.*
- 2) Какие кредиторы неплатежеспособного и несостоятельного должника приобретают статус конкурсных кредиторов?*
- 3) Какими правами обладают кредиторы неплатежеспособного должника, требования которых не являются денежными?*
- 4) В каком порядке предъявляют кредиторы требования неденежного характера в процедуре наблюдения?*
- 5) Возможно ли преобразование неденежных требований в денежные?*
- 6) Являются ли кредиторы с неденежными требованиями участниками процедур несостоятельности?*

Казус 6

Между банком (цедентом) и должником (цессионарием) заключен договор цессии, по которому банк обязался уступить право требования к ООО (стороне кредитного договора), а цессионарий обязался уплатить 950 млн. руб. Передача права была обусловлена в соглашении полной оплатой. Однако денежные средства банку цессионарием оплачены не были, а над имуществом цессионария через три месяца была введена процедура наблюдения, а затем конкурсного производства.

В процедуре наблюдения банк заявил требование к должнику об оплате денежной суммы по неисполненному соглашению о передаче прав в качестве конкурсного кредитора в целях участия в собрании кредиторов, в котором ему после установлении требования должно принадлежать 87% голосов.

- 1) Каким статусом обладает банк в процедуре наблюдения?*

2) *Каким количеством голосов он будет обладать на собрании кредиторов?*

3) *Изменится ли решение, если банк передаст право требования должнику без оплаты уступаемого права?*

Казус 7

Муниципальное образование «Ивановский район» обратилось с иском в арбитражный суд Ивановской области с исковым заявлением к конкурсному управляющему производственного кооператива ПМК об обязанности передать в муниципальную собственность 10 квартир.

Решением суда исковые требования удовлетворены.

Постановлением апелляционной инстанции решение отменено, исковое заявление оставлено без рассмотрения.

В кассационной жалобе МО просит постановление апелляционной инстанции отменить, ссылаясь на то, что суд не применил ст.ст. 310, 398, 401 ГК РФ и абз. 7 п. 1 ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В каком порядке должен быть разрешен спор?

Казус 8

В рамках дела о банкротстве ООО "Адыгейское торговое общество" (далее - общество) Т. обратилась в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника (далее - реестр) 11907 тыс. рублей действительной стоимости доли. Заявление мотивировано тем, что должник не исполнил решение участника общества от 30.01.2013 г., не выплатил Т., вышедшей из состава участников, действительную стоимость доли в соответствии со статьей 26 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Арбитражный суд Республики Адыгея определением от 08.08.2013 г. отказал во включении требований Т. в реестр, сославшись на то, что требование заявительницы вытекает из участия в обществе, поэтому не подлежит включению в реестр.

Апелляционная инстанция постановлением от 03.09.2013 г. оставила определение без изменения, отклонив доводы апелляционной жалобы заявительницы.

Т. в кассационной жалобе просит определение и постановление апелляционной инстанции отменить, направить дело на новое рассмотрение. Заявитель указывает, что суды первой и апелляционной инстанций неправильно применили нормы материального права, не учли, что Т. вышла из состава участников общества до подачи заявления о признании должника банкротом, ее требования подлежат включению в третью очередь реестра. По мнению заявителя, суд апелляционной инстанции нарушил нормы процессуального права, в постановлении не указал мотивы, по которым не применил законы, на которые заявитель ссылался в апелляционной жалобе.

Конкурсный управляющий общества в отзыве на кассационную жалобу просит оставить судебные акты без изменения.

Представитель Т. в судебном заседании поддержал доводы кассационной жалобы.

Вопросы:

1) Какой статус имеет в процедурах несостоятельности (банкротства) учредитель (участник) юридического лица?

2) Какими правами обладают учредители в производстве по делу о несостоятельности (банкротстве)?

Казус 9

За два года до принятия заявления о признании ООО «Надежда» несостоятельным (банкротом) был заключен договор ипотеки, по которому ООО выступил в качестве залогодателя по обязательствам ООО «Лира» по кредитному договору, заключенному с ПАО «Сбербанк». В момент заключения договора ипотеки ООО «Надежда», исходя из положений бухгалтерского баланса о стоимости основных активов и суммы денежных обязательств должника отвечал признаку недостаточности имущества.

Вопросы:

1) Можно ли оспорить сделку ипотеки в качестве подозрительной сделки?

2) Каковы условия признания подозрительных сделок с целью причинения имущественного вреда кредиторам недействительными?

Казус 10

Между ООО «Траспорт» и Авдеевым заключен договор купли-продажи производственного здания по цене 316 млн. руб. в сентябре 2011 г., Однако Авдеев не заплатил цену за приобретенное им имущество, после чего Авдеев зарегистрировал право собственности и продал здание Иванову за 521 млн. руб. ООО «Траспорт» в августе 2012 г. предъявило иск о расторжении договора, в иске было отказано, затем иск о признании сделки недействительной как сделки, совершенной под влиянием обмана, суд также отказал в иске. В январе 2014 г. ООО «Траспорт» признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства. 27 января 2014 г. утвержден конкурсный управляющий. В сентябре 2014 г. сделка купли-продажи здания признана недействительной на основании п.2 ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Вопросы:

1. Каким правовым способом возможно вернуть имущество в конкурсную массу должника?

2. Как исчисляются сроки исковой давности?

Казус 11

Коммерческий банк «Агро» и ОАО «Плоды» заключили кредитный договор, по которому банк передал должнику 57 234 698 руб. В целях обеспечения исполнения кредитного договора были заключены договоры залога и поручительства с ЗАО «Мотор».

В соответствии с договором поручительства ЗАО «Мотор» принял обязательство отвечать солидарно с ООО «Плоды» перед банком в случае неисполнения должником по кредитному договору своей обязанности по возврату долга.

По договору залога залогодатель (ЗАО «Мотор») передал в залог ценные бумаги – 246 000 именных бездокументарных обыкновенных акций ОАО «Плоды» номинальной стоимостью 3 руб., принадлежащих ему на праве собственности. В договоре залога определена стоимость предмета залога в размере 45 000 000 руб.

ОАО «Плоды» не исполнило своих обязанностей по кредитному договору.

Банк обратился к ЗАО «Мотор» с требованием исполнения обязательства поручителя. Это требование поручителем исполнено не было. А через месяц ЗАО «Мотор» обратилось с заявлением в арбитражный суд о признании его несостоятельным (банкротом). Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения. Через 5 месяцев ЗАО «Мотор» признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства.

Банк обратился в арбитражный суд, рассматривающий дело о несостоятельности (банкротстве) о включении его требований как обеспеченных залогом в реестр требований кредиторов.

Суд первой инстанции удовлетворил требование кредитора. Суд апелляционной инстанции оставил определение суда первой инстанции без изменения.

Суд кассационной инстанции признал, что залог и поручительство – самостоятельные способы обеспечения исполнения обязательства, которые могут различаться как по объему, так и по порядку осуществления. Исходя из этого, требования к поручителю могут быть предъявлены в полном объеме, а к залогодателю – на сумму оценки предмета залога.

Казус 12

Над имуществом акционерного общества введено внешнее управление. Внешний управляющий в рамках своих полномочий созвал общее собрание кредиторов, на котором было одобрено ходатайство общего собрания акционеров должника об увеличении его уставного капитала.

Вопросы:

1. Может ли в этом случае дополнительная эмиссия акций быть оплачена облигациями третьих эмитентов в части, не покрытой имеющимися требованиями к должнику?

Казус 14

ООО находится в процедуре внешнего управления. В суде в ходе дела о банкротстве сделка купли-продажи имущества, заключенная между организацией и индивидуальным предпринимателем, была признана недействительной, имущество возвращено в конкурсную массу. Собрание кредиторов приняло решение о предоставлении комитету кредиторов

полномочий собрания кредиторов. Комитет кредиторов принял решение о замещении активов организации путем создания на основе указанного имущества нового акционерного общества.

Вопросы:

Правомерно ли принятие комитетом кредиторов данного решения?

Казус 15

Арбитражный суд удовлетворил заявление юридического лица о намерении погасить требования кредиторов организации-должника. Денежные средства были перечислены на специальный расчетный счет должника для проведения расчетов с кредиторами. Однако банк не исполнил предъявленные внешним управляющим платежные поручения, мотивируя тем, что на денежные средства, находящиеся на расчетном счете организации-должника, наложен арест решением суда общей юрисдикции в порядке ст. 115 УПК РФ.

Вопросы:

Правомерно ли неисполнение банком предъявленных конкурсным управляющим платежных поручений?

Казус 16

ООО «Промстрой» обратилось с заявлением в арбитражный суд о признании его несостоятельным (банкротом) ввиду недостаточности имущества для расчетов с кредиторами.

Определением арбитражного суда введена процедура наблюдения. В процедуре наблюдения состоялось первое собрание кредиторов, которое приняло решение не обращаться в арбитражный суд с ходатайством о введении процедуры финансового оздоровления. Между тем в арбитражный суд поступило ходатайство ООО «Стройматериалы» о введении процедуры финансового оздоровления в отношении ООО «Промстрой». Ходатайство ООО «Стройматериалы» содержало договор залога принадлежащего ему недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Промстрой» и график погашения задолженности кредиторам до окончания срока финансового оздоровления.

Между ООО «Стройматериалы» и временным управляющим заключено письменное соглашение об обеспечении обязательств должника. Арбитражный суд ввел процедуру финансового оздоровления.

Конкурсный кредитор ООО «Промстрой» обжаловал определение арбитражного суда о введении процедуры финансового оздоровления, указав, что ООО «Стройматериалы» не вправе обращаться с ходатайством о введении процедуры финансового оздоровления, т.к. является не третьим лицом по отношению к должнику, а его конкурсным кредитором.

Вопросы:

1. Какими способами сможет быть обеспечено исполнение обязательств должника в процедуре финансового оздоровления?

2. Когда может третье лицо предоставить обеспечение исполнения обязательств должником?

3. Кто вправе предъявить ходатайство о введении процедуры финансового оздоровления?

4. Должны ли совпадать в одном лице субъекты, обратившиеся с ходатайством о введении процедуры финансового оздоровления, и субъекты, которые обеспечивают исполнение обязательств должника?

5. Требуется ли согласие должника на подачу ходатайства о введении процедуры финансового оздоровления?

Казус 17

Должник в процедуре финансового оздоровления начислял и уплачивал проценты, предусмотренные п. 2 ст. 81 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на сумму недоимки по налоговым платежам. Проценты на сумму пени и штрафов должником в процедуре финансового оздоровления не начислялись.

Административный управляющий обращался к должнику и предлагал ему начислять проценты на всю сумму требований Федеральной налоговой службы.

Поскольку должник не учел предложения административного управляющего, то он обратился с заявлением в арбитражный суд, рассматривающий дело о несостоятельности (банкротстве) должника, об обязанности должника уплачивать проценты на всю сумму требований уполномоченного органа.

Вопросы:

1. Вправе ли административный управляющий обращаться с суд с заявлением в защиту прав отдельного кредитора?

2. На какие требования кредиторов подлежат начислению проценты, установленные п. 2 ст. 81 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»?

Казус 18

03.02.2025 ФНС России направило в Арбитражный суд города Москвы заявление о признании ООО «Застройщик К» несостоятельным (банкротом) в связи с наличием задолженности в размере 12 358 998 руб. 50 коп. по уплате налогов, в частности, НДС и налога на прибыль за 2021,2022,2023гг. Указанная задолженность была установлена в рамках плановой проверки и подтверждена в Решении от 25.12.2024. К заявлению приложены: Решение от 25.12.2024, доказательства неоплаты задолженности, сведения о должнике и кандидатуре арбитражного управляющего.

Судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 27.02.2025. Суд оставил заявление ФНС России без рассмотрения в связи с отсутствием всех необходимых приложений.

Вопросы:

1. В каком порядке и в какие сроки ФНС России вправе обратиться с заявлением о банкротстве должника?

2. Какую обязанность не исполнило ФНС России в рамках подачи заявления о банкротстве должника, что привело к оставлению заявления без рассмотрения?

3.7 Контрольные вопросы к зачету

1. Несостоятельность (банкротство) как правовой институт: история становления и развития.
2. Источники института несостоятельности (банкротства).
3. Основания возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) корпорации
4. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) корпорации.
5. Понятие неплатежеспособности как признака несостоятельности корпорации.
6. Недостаточность имущества как признак несостоятельности корпорации.
7. Состав денежных требований, учитываемых при определении признаков банкротства.
8. Условия возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) корпорации.
9. Право корпорации на обращение в суд с заявлением о признании корпорации несостоятельной (банкротом).
10. Обязанность корпорации на обращение в суд с заявлением о признании корпорации несостоятельной (банкротом).
11. Возбуждение производства по делу о банкротстве корпорации уполномоченным органом.
12. Возбуждение производства по делу о банкротстве корпорации конкурсным кредитором.
13. Конкурсоспособность корпорации как условие возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве).
14. Влияние процедуры несостоятельности (банкротства) на объем дееспособности корпорации.
15. Кредиторы корпорации: понятие и виды.
16. Соотношение понятий «кредитор» и «конкурсный кредитор».
17. Правовой статус залогодержателя в процедурах несостоятельности (банкротства).
18. Правовой статус кредиторов с неденежными требованиями
19. Трансформация, преобразование, перерасчет неденежных требований в денежные: способы и порядок.
20. Правовой статус уполномоченных органов.
21. Внеочередные (текущие) кредиторы должника. Проблемы определения статуса.
22. Правовой статус послеочередных кредиторов
23. Правовой статус учредителей (участников) корпорации, предоставивших заем корпорации. Проблема субординации требований.
24. Собрание кредиторов и комитет кредиторов как орган сообщества

кредиторов в процедурах несостоятельности (банкротства).

25. Основания, порядок и правовые последствия признания решений собрания кредиторов недействительными.

26. Правовой статус арбитражных управляющих.

27. Арбитражный управляющий и органы корпорации в процедурах несостоятельности (банкротства).

28. Порядок утверждения арбитражного управляющего при подаче заявления уполномоченным органом. Регистр арбитражных управляющих. Балльная система оценки эффективности деятельности.

29. Проверка независимости арбитражного управляющего арбитражным судом при его утверждении.

30. Права и обязанности арбитражных управляющих.

31. Компетенция органов корпорации в процедурах несостоятельности (банкротства).

3.8 Контрольные вопросы к экзамену

1. Несостоятельность (банкротство) как правовой институт: история становления и развития.

2. Источники института несостоятельности (банкротства).

3. Цели института несостоятельности (банкротства)

4. Основания возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) корпорации

5. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) корпорации.

6. Понятие неплатежеспособности как признака несостоятельности корпорации.

7. Недостаточность имущества как признак несостоятельности корпорации.

8. Состав денежных требований, учитываемых при определении признаков банкротства.

9. Условия возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) корпорации.

10. Право на обращение в суд с заявлением о признании корпорации несостоятельной (банкротом).

11. Обязанность корпорации на обращение в суд с заявлением о признании корпорации несостоятельной (банкротом).

12. Возбуждение производства по делу о банкротстве корпорации уполномоченным органом.

13. Возбуждение производства по делу о банкротстве корпорации конкурсным кредитором.

14. Конкурсоспособность корпорации как условие возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве).

15. Влияние процедуры несостоятельности (банкротства) на объем дееспособности корпорации.

16. Кредиторы корпорации: понятие и виды.

17. Соотношение понятий «кредитор» и «конкурсный кредитор».

18. Правовой статус залогодержателя в процедурах несостоятельности (банкротства).
19. Правовой статус кредиторов с неденежными требованиями
20. Преобразование неденежных требований в денежные: способы и порядок.
21. Правовой статус уполномоченных органов.
22. Внеочередные (текущие) кредиторы должника. Проблемы определения статуса.
23. Правовой статус послеочередных кредиторов
24. Правовой статус учредителей (участников) корпорации, предоставивших заем корпорации. Проблема субординации требований.
25. Собрание кредиторов и комитет кредиторов как орган сообщества кредиторов в процедурах несостоятельности (банкротства).
26. Основания, порядок и правовые последствия признания решений собрания кредиторов недействительными.
27. Правовой статус арбитражных управляющих.
28. Арбитражный управляющий и органы корпорации в процедурах несостоятельности (банкротства).
29. Права и обязанности арбитражных управляющих
30. Порядок утверждения арбитражного управляющего при подаче заявления уполномоченным органом. Регистр арбитражных управляющих. Балльная система оценки эффективности деятельности.
31. Проверка независимости арбитражного управляющего арбитражным судом при его утверждении.
32. Компетенция органов корпорации в процедурах несостоятельности (банкротства).
33. Процедура наблюдения: цели, мероприятия, проводимые в рамках данной процедуры, влияние на правоспособность и дееспособность корпорации.
34. Процедура внешнего управления: цели, мероприятия, проводимые для восстановления платежеспособности, ее влияние на правоспособность и дееспособность хозяйственного товарищества (общества).
35. Процедура финансового оздоровления: цели, мероприятия, проводимые для восстановления платежеспособности должника, ее влияние на правоспособность и дееспособность хозяйственного товарищества (общества).
36. Конкурсное производство: цели, порядок проведения, правовые последствия.
37. Конкурсная масса корпорации: понятие и элементы.
38. Формирование конкурной массы.
39. Оценка и продажа конкурсной массы несостоятельной корпорации.
40. Удовлетворение требований кредиторов в процедуре конкурсного производства.
41. Мировое соглашение при банкротстве.
42. Особенности применения отдельных мер по восстановлению

платежеспособности к акционерным обществам.

43. Способы защиты прав кредиторов при банкротстве хозяйственных обществ и товариществ.

44. Признание сделок и действий корпорации в процедурах банкротства недействительными: основания и процессуальные особенности.

45. Подозрительные сделки: понятие и виды. Влияние добросовестности контрагента по сделке на возможность ее оспаривания.

46. Сделки с предпочтительностью.

47. Правовые последствия оспаривания сделок и действий. Способы возврата имущества по недействительной сделке, переданного контрагентом по сделке третьему лицу.

48. Понятие, правовая природа и условия привлечения в процедурах банкротства к субсидиарной ответственности.

49. Понятие контролирующего должника лица. Виды контролирующих лиц.

50. Сроки исковой давности при привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности.

51. Особенности банкротства производственных и потребительских кооперативов.

52. Особенности банкротства страховых организаций.

53. Особенности банкротства кредитных корпораций. Досудебная санация кредитных организаций: понятие и способы.

54. Особенности банкротства корпораций-участников рынка ценных бумаг.

55. Особенности банкротства сельскохозяйственных корпораций.

56. Банкротство градообразующих и стратегических корпораций.

57. Банкротство корпораций-застройщиков.

58. Банкротство корпораций - субъектов естественных монополий.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1 Нормативные правовые акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ//СЗ РФ.2002. №30. Ст. 3012.

3. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ/ «О несостоятельности (банкротстве)»// СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

4. Федеральный закон от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»// СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2787.

5. Постановление Правительства РФ от 22.05.2003 № 299 «Об утверждении Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего»// СЗ РФ. 2003. № 21. Ст. 2015.

6. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа»// СЗ РФ. 2003. № 26. Ст. 2664.

7. Постановление Правительства РФ от 19.09.2003 № 586 «О требованиях к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве стратегического предприятия или организации»//СЗ РФ. 2003. № 39. Ст. 3769.

8. Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 № 56 «Об Общих правилах подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов»// СЗ РФ. 2004. № 7. Ст. 526.

9. Постановление Правительства РФ от 09.07.2004 № 345 «Об утверждении Общих правил ведения арбитражным управляющим реестра требований кредиторов»// СЗ РФ.2004. № 29. Ст. 3052.

10. Постановление Правительства РФ от 29.05.2004 № 257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве»// СЗ РФ. 2004. № 23. Ст. 2310.

11. Постановление Правительства РФ от 21.10.2004 № 573 «О порядке и условиях финансирования процедур банкротства отсутствующих должников»// СЗ РФ. 2004. № 44. Ст. 4347.

12. Постановление Правительства РФ от 17.11.2005 № 684 «О стратегических предприятиях и стратегических акционерных обществах, в отношении которых применяются специальные правила банкротства»// СЗ РФ.2005. № 47. Ст. 4938.

13. Постановление Правительства РФ от 22.05.2006 № 301 «О реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций, а также организаций оборонно-промышленного комплекса»// СЗ РФ. 2006. № 22. Ст. 2333.

14. Постановление Правительства РФ от 07.05.2008 №№ 368 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства» // СЗ РФ.2008. № 20. Ст. 2367.

15. Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 № 851 «О порядке осуществления расчетов в целях погашения учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия и (или) третьим лицом требований к должнику об уплате обязательных платежей в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве»//СЗ РФ. 2010. № 43. Ст. 5519.

16. Постановление Правительства РФ от 22.05.2024 г. № 634 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2004 г. № 257» // СЗ РФ. 2024. № 22. Ст. 2960.

17. Распоряжение Правительства РФ от 24.07.2014 № 1385-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование процедур несостоятельности (банкротства)»// СЗ РФ. 2014. №31. Ст. 4440.

18. Приказ Минэкономразвития России от 13.06.2012 № 332 «О Порядке выбора контрольным органом кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий в деле о банкротстве финансовой организации»// РГ от 31.08.2012, № 200.

19. Приказ Минфина РФ от 21.02.2011 г. № 22н «Об утверждении форм документов, применяемых в целях реализации прав третьих лиц на погашение требований к должнику в ходе процедур банкротства»// РГ от 18.05.2011, № 104.

20. Приказ Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54 «Об утверждении Порядка проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, Требований к электронным площадкам и операторам электронных площадок при проведении открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также Порядка подтверждения соответствия электронных площадок и операторов электронных площадок установленным Требованиям»// РГ от 02.06.2010 г., № 118.

21. Приказ Минфина РФ от 12.04.2005 г. № 56н «Об утверждении Положения о порядке представления Федеральной налоговой службой в делах о банкротстве банков прав требования к банку, перешедших к государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в результате выплаты указанной корпорацией возмещения по вкладам»//Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 24.

4.2 Судебная практика

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 37 «О внесении изменений в постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам, связанным с текущими платежами»// Вестник ВАС РФ. 2014. № 8.

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 36 «О некоторых вопросах, связанных с ведением кредитными организациями банковских счетов лиц, находящихся в процедурах банкротства»//СПС Консультант Плюс.

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 97 «О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве»//

4. Вестник ВАС РФ. 2014. №3.

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 № 88 «О начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве»// Вестник ВАС РФ. 2014. № 2.

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»// Вестник ВАС РФ. 2012. № 8.

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"»//Вестник ВАС РФ. 2011. № 3.

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 г. № 91 «О порядке погашения расходов по делу о банкротстве»// Вестник ВАС РФ. 2010. №2.

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)"»// Вестник ВАС РФ. 2009. № 9.

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. № 59 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "Об исполнительном производстве" в случае возбуждения дела о банкротстве»// Вестник ВАС РФ. 2009. №9.

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. № 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя»//Вестник ВАС РФ. 2009 г. №9.

12. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 г. № 67 «О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических лиц»// Вестник ВАС РФ. 2007. № 2.

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 г. № 25 «О некоторых вопросах, связанных с квалификацией и установлением требований по обязательным платежам, а также санкциям за публичные правонарушения в деле о банкротстве»// Вестник ВАС РФ. 2006. №9.

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 г. № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)"»// Специальное приложение к «Вестнику ВАС РФ». 2005. № 12.

15. Вестник ВАС РФ. 2003. № 6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.08.2003 № 74 «Об отдельных особенностях рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»// Вестник ВАС РФ. 2003. № 10.

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.04.2003 г. № 4 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"»//Вестник ВАС РФ. 2003. № 6.

17. Постановление Пленума ВАС РФ от 21.12.2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующего должника лиц к ответственности при банкротстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 3.

18. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2024 г. № 40 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона от 29 мая

2024 г. № 107-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и статью 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс».

19. Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц. Утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020 // СПС «КонсультантПлюс».

20. Обзор судебной практики по спорам об установлении требований залогодержателей при банкротстве залогодателей. Утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.12.2022 г. // СПС «КонсультантПлюс».

21. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 за 2023 г.. Утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2023 г. // СПС «КонсультантПлюс».

4.3 Основная литература

1. Правовое регулирование банкротства: учебник / отв. ред. Е.Е. Енькова – Москва : Проспект, 2021 – 720 с. – ISBN: 978-5-392-33072-0 ; URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43820>

2. Несостоятельность (банкротство): Учебный курс. В 2-х томах / Под ред. докт.юрид. наук, профессора С.А. Карелиной. Том 2. Москва : Статут, 2019 – 848 с. – ISBN 978-5-8354-1551-9 (Т. 2) (в пер.); ISBN 978-5-8354-1480-2 ; URL: <https://znanium.com/catalog/product/1079400>.

3. Пирогова Е.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учебник для бакалавриата и магистратуры / Е.С. Пирогова, А.Я. Курбатов. М.: Издательство Юрайт. 2019. 291 с. ISBN 978-5-534-00412-0. Режим доступа: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1>; <https://www.biblio-online.ru/book/pravovoe-regulirovanie-nesostoyatelnosti-bankrotstva-432811>

4.4 Дополнительная литература:

1. Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности. Принято 25.06.2004 – Режим доступа: (http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/insolven/05-80724_Ebook.pdf).

2. The World Bank. Principles for effective insolvency and creditor rights systems (revised) 2005 (<http://siteresources.worldbank.org/GILD/Resources/FINAL-ICRPrinciples-March2009.pdf>) (перевод на русский язык: Всемирный Банк. Принципы построения эффективных систем несостоятельности и защиты прав кредиторов (переработанные) 2005. – Режим доступа: (http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/insolven/05-80724_Ebook.pdf).

3. A global view of business insolvency systems / edited by Jay Lawrence Westbrook, 2010 - Режим доступа: (<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13522/68423.pdf?sequence=1>).

4. Кораев К.Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о банкротстве. М.: Волтерс Клувер. 2010. - Режим доступа: СПС Консультант Плюс\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

5. Свит Ю.П. Распоряжение правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2018.- № 7. - Режим доступа: СПС Консультант Плюс\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

6. Суворов Е.Д. К вопросу о правовой природе субсидиарной ответственности по обязательствам несостоятельного должника за доведение до банкротства // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2018.- № 7. - Режим доступа: СПС Консультант Плюс\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

7. Ващенко Ю.С. К вопросу о соотношении понятий «несостоятельность» и «банкротство» в истории законодательства и отраслях права // Гражданское право. 2012. № 2. - Режим доступа: СПС Консультант Плюс\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

8. Денека И.М. Развитие законодательства о банкротстве в Англии, США и Франции: ключевые аспекты // Юрист. 2013. № 24. - Режим доступа: СПС Консультант Плюс\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

9. Заболоцкая И.В. Применение законодательства о банкротстве в процессе процедуры наблюдения //Юрист. 2008. № 3. . - Режим доступа: СПС Консультант Плюс\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

10. Карелина С.А. Механизм предупреждения несостоятельности (банкротства): миф или реальность действующего законодательства? // Предпринимательское право. 2013. № 3. - Режим доступа: СПС Консультант Плюс\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

11. Карелина С.А. Категория ответственности и институт несостоятельности (банкротства) // Предпринимательское право. 2015. № 2. - Режим доступа: СПС Консультант Плюс\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

12. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» (постатейный) / А.Ю. Бушев, О.А. Городов, Н.С. Ковалевская и др.; под ред. В.Ф. Попондопуло. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. - Режим доступа: СПС Консультант Плюс\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

13. Несостоятельность (банкротство): научно-практический комментарий новелл законодательства и практики его применения / В.В. Витрянский, В.В. Бациев, А.В. Егоров и др.; под ред. В.В. Витрянского. М.: Статут, 2010. - Режим доступа: СПС Консультант Плюс\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

14. Мифтахутдинов Р.Т. Реформирование законодательства о банкротстве в части совершенствования реабилитационных процедур. ПРАВО И БИЗНЕС. ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» № 3 / 2016 - Режим доступа: СПС Консультант Плюс\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

15. Р.Т.Мифтахутдинов. Контролирующие должника лица как субъекты субсидиарной ответственности при банкротстве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 7. - Режим доступа: СПС Консультант Плюс\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

16. Мифтахутдинов Р.Т. Эволюция института субсидиарной ответственности при банкротстве // Закон. 2018. № 5. - Режим доступа: СПС Консультант Плюс\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

17. Мифтахутдинов Р.Т. Отмена процедуры наблюдения как одна из основных мер по совершенствованию отечественного законодательства о банкротстве и ее последствия de lege ferenda. – в кн. «20 лет Конституции Российской Федерации: актуальные проблемы юридической науки и правоприменения в условиях совершенствования российского законодательства: Четвертый Пермский международный конгресс ученых – юристов (г Пермь, 18-19 октября 2013 г.): избранные материалы / от вред. В.Г. Голубцов, О.А Кузнецова. М.: Статут, 2014. – с. 288-368. - Режим доступа: СПС Консультант Плюс\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

18. Мифтахутдинов Р.Т. Судебный акт как условие возбуждения дела о банкротстве и гегелевская диалектика. Комментарий к определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 12.10.2016 г. № 306-ЭС16/3622 // Вестник экономического правосудия РФ. 2017. № 2. - Режим доступа: СПС Консультант Плюс\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА.

19. Пахаруков А.А. Правовое регулирование конкурсного производства юридических лиц (вопросы теории и практики): Дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2003.

20. Плиев Г.А. Гражданско-правовой механизм предупреждения несостоятельности (банкротства) юридического лица: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005.- Режим доступа <http://нэб.рф>.

21. Сидорова В.Н. Особенности правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства): история и современность // История государства и права. 2010. № 3. - Режим доступа: СПС Консультант Плюс\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

22. Скворцов О.Ю. Теоретические и практические проблемы применения процедуры финансового оздоровления в деле о несостоятельности (банкротстве) // Известия вузов. Правоведение. 2010. № 2. - Режим доступа: СПС Консультант Плюс\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

23. Суворов Е.Д. Банкротство в практике Президиума ВАС РФ за 2014 г.: прецеденты и комментарии. М.: Статут, 2015. - Режим доступа: СПС Консультант Плюс\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

24. Телюкина М.В. Система подозрительных сделок при банкротстве должника в России и Казахстане // Гражданское право. 2014. № 6 . - Режим

доступа: СПС Консультант Плюс\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

25. Укусова Е.Е. Гражданское судопроизводство по делам о банкротстве: проблемы законодательного регулирования и правоприменения // Lex russica. 2014. №2. - Режим доступа: СПС Консультант Плюс\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

26. Шишмарева Т. К вопросу о преобразовании неденежных требований в денежные в процедурах несостоятельности (банкротства)//Арбитражный и гражданский процесс. 2009. №№ 5, 6. - Режим доступа: СПС Консультант Плюс\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

27. Шишмарева Т.П. Конкурсное производство: понятие и признаки // Вестник гражданского процесса. 2012. № 1. - Режим доступа: СПС Консультант Плюс\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

28. Шишмарева Т.П. Институт несостоятельности в России и Германии. – М.: Статут, 2015. - Режим доступа: СПС Консультант Плюс\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА или <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1>

29. Шишмарева Т.П. Недействительность сделок и действий в процедурах несостоятельности в России и Германии [Электронный ресурс]. - М. : Статут, 2018. - 239 с. - ISBN 978-3-8354-1458-1. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА (19.02.2019).

4.5 Программное обеспечение и электронные ресурсы:

1. Арбитражный суд города Москвы - <http://www.msk.arbitr.ru>
2. Все о несостоятельности (банкротстве) - <http://bankrotstvo.ru>
3. Журнал «Арбитражная практика» - <http://www.arbitr-praktika.ru>
4. Новости. Право России - <http://www.allpravo.ru>
5. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации-
<http://www.vsrfl.ru>
6. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации -
<http://www.arbitr.ru>
7. Рекомендуются использование Справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант».

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют

«Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023
----	----------------	-----------	---	---

				г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020

				г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г.
----	--------------------	-----------	---	---

				по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.;

				- № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г.	

		№31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.